PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta que aprueba el Protocolo de despliegue rápido de las Fuerzas Armadas en emergencias (SINAGIR)

Protocolo conjunto de los Ministerios de Defensa y de Justicia y Seguridad, con la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para que las Fuerzas Armadas respondan en menos de 24 horas a los pedidos provinciales, sin tareas de seguridad interior.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias
Cuándo: Días 61–100
Trámite: No aplica (resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y de Justicia y Seguridad).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 22.520 de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, 24.948, 26.815 y 27.287, el Decreto N° 225/2025 y el Decreto N° […] que aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y que, conforme el inciso 11 del artículo 19 de la Ley de Ministerios, en el texto de la Ley N° [—], el Ministerio de Justicia y Seguridad entiende en esa materia.

Que el inciso 25 del artículo 19 de la Ley de Ministerios asigna al MINISTERIO DE DEFENSA entender en la coordinación y despliegue de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencias o desastres que se produzcan en el territorio de la Nación.

Que el Decreto N° 225/2025 creó la Agencia Federal de Emergencias como organismo desconcentrado del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, y que de esa Agencia depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Que los artículos 3° y 5° de la Ley N° 26.815, en el texto dado por el Decreto N° 1136/2024, mantienen el Servicio Nacional de Manejo del Fuego como coordinador del Sistema Federal de Manejo del Fuego y establecen como autoridad nacional de aplicación al MINISTERIO DE SEGURIDAD, cuyas competencias en la materia ejerce el Ministerio de Justicia y Seguridad conforme el inciso 11 del artículo 19 de la Ley de Ministerios, en el texto de la Ley N° [—].

Que el artículo 6° de la Ley N° 24.948 prevé la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en apoyo a la comunidad nacional.

Que la Directiva de Política de Defensa Nacional fija como prioridad el apoyo a la comunidad ante emergencias y desastres, sin tareas de seguridad interior, y prevé un protocolo de despliegue rápido aprobado por los ministerios con competencia en defensa y en seguridad.

Que las inundaciones y los incendios forestales de los últimos años mostraron la necesidad de fijar canales, responsables y tiempos de respuesta previsibles para el apoyo militar a las provincias.

Que la presente medida organiza la actuación de organismos existentes y no afecta derechos de terceros.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en el texto de la Ley N° [—], en particular sus artículos 18, inciso 5, y 19, inciso 11.

Por ello, EL MINISTRO DE DEFENSA Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Protocolo Conjunto de Despliegue Rápido de las Fuerzas Armadas en Emergencias, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287, conforme los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente resolución se entiende por: a) la Agencia: la AGENCIA FEDERAL DE EMERGENCIAS, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, creada por el Decreto N° 225/2025; b) el Servicio: el SERVICIO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.815; c) pedido provincial: la solicitud de apoyo formulada por el gobierno de una provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante una emergencia o desastre que supere su capacidad de respuesta; y d) unidades de respuesta: los elementos de las Fuerzas Armadas designados conforme el artículo 5°.

ARTÍCULO 3°.- Pedido provincial. El pedido provincial se formula ante la Agencia o, cuando se trate de incendios forestales y rurales, ante el Servicio, por el canal de comunicación permanente que estos habiliten durante las VEINTICUATRO (24) horas de todos los días del año. Debe indicar, como mínimo, la zona afectada, el tipo de emergencia, la población comprometida, las capacidades requeridas y la autoridad provincial que coordinará en el terreno. El pedido podrá formularse por cualquier medio y formalizarse con posterioridad.

ARTÍCULO 4°.- Tramitación. La Agencia o el Servicio, según corresponda, evaluará el pedido y lo remitirá al ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS dentro de las DOS (2) horas de recibido, con copia al MINISTERIO DE DEFENSA. El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS dispondrá el despliegue de las unidades de respuesta que correspondan, conforme las instrucciones generales que imparta el MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTÍCULO 5°.- Unidades de respuesta. El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS designará y mantendrá en disponibilidad, distribuidas por regiones del territorio nacional, unidades de respuesta con capacidades de: a) búsqueda y rescate; b) ingeniería; c) sanidad de campaña; d) transporte aéreo, terrestre y fluvial; e) apoyo al combate de incendios forestales y rurales; y f) apoyo logístico. La nómina de las unidades designadas y sus capacidades se comunicará a la Agencia y al Servicio y se actualizará cada año.

ARTÍCULO 6°.- Tiempo de respuesta. Las primeras unidades de respuesta deberán estar desplegadas en la zona afectada, o en camino con medios aéreos, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibido el pedido provincial por la Agencia o el Servicio.

ARTÍCULO 7°.- Mando y coordinación. El personal militar desplegado permanece bajo su cadena de mando. Su empleo se coordina en el terreno con la Agencia o el Servicio y con la autoridad provincial designada en el pedido, que fijan las tareas de apoyo requeridas.

ARTÍCULO 8°.- Exclusión de tareas de seguridad. Las unidades de respuesta realizan exclusivamente tareas de apoyo a la comunidad, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 24.948. No realizan tareas de seguridad interior, de mantenimiento del orden público ni funciones policiales.

ARTÍCULO 9°.- Ejercicios y capacitación. La Agencia, el Servicio y el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS realizarán al menos UN (1) ejercicio conjunto por año para verificar el cumplimiento del tiempo de respuesta, con invitación a las provincias, y desarrollarán actividades de capacitación conjunta.

ARTÍCULO 10°.- Costos. Cada jurisdicción atiende los gastos de su participación con los créditos asignados en el Presupuesto General de la Administración Nacional, sin perjuicio de los mecanismos de financiamiento de emergencias previstos en la Ley N° 27.287.

ARTÍCULO 11°.- Registro e informe. La Agencia llevará un registro de los pedidos provinciales con la fecha y hora de recepción, de remisión y de despliegue, y publicará cada semestre, en el sitio web oficial del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, un informe con los tiempos de respuesta y las capacidades empleadas.

ARTÍCULO 12°.- Revisión. El presente Protocolo se revisará cada año, a partir de los resultados del registro y de los ejercicios conjuntos.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app